

СОГЛАСИЕ НА ЗАПИСЬ И ОБРАБОТКУ ГОЛОСОВОГО РАЗГОВОРА

Сервис «Позвони Гребенюку»

Я, Пользователь сервиса «Позвони Гребенюку» (далее – «Сервис»), действуя свободно, своей волей и в своём интересе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю настоящее согласие Оператору – **Обществу с ограниченной ответственностью «РАЗБОРЫ»**, ОГРН 1267700189195, ИНН 9727131651, КПП 772701001, юридический адрес: _____ (далее – «Оператор») – на условиях, изложенных ниже.

1. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ

1.1. Настоящее согласие считается предоставленным Пользователем в момент совершения им одного из следующих действий, при условии, что Пользователю предоставлена возможность ознакомиться с полным текстом настоящего согласия до его предоставления:

- проставление символа в чек-боксе с формулировкой, явно указывающей на согласие с записью и обработкой голосового разговора, в интерфейсе Telegram-бота Оператора или на Сайте Оператора;
- нажатие в Telegram-боте Оператора кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной по функционалу кнопки, инициирующей операцию по оплате Подписки), при условии, что в непосредственной близости от такой кнопки в интерфейсе Telegram-бота размещён текст, прямо указывающий на то, что нажатие кнопки оплаты означает согласие Пользователя с записью и обработкой голосового разговора, и активная гипертекстовая ссылка на полный текст настоящего согласия.
- подтверждение голосового сообщения в начале первого звонка Голосовому Агенту, информирующего Пользователя о записи разговора и о возможности продолжить разговор как акцепта настоящего согласия.

1.2. Принимая во внимание положения пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершение Пользователем действий, указанных в пункте 1.1 настоящего согласия, признаётся надлежащим способом выражения воли Пользователя на предоставление согласия и оформляется в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

1.3. Идентификация Пользователя осуществляется Оператором по следующим данным, фиксируемым в момент предоставления согласия: идентификатор Telegram (Telegram ID), имя пользователя (username) в Telegram, дата и время совершения действия, IP-адрес устройства Пользователя, а также (на соответствующих этапах взаимодействия с Сервисом) – указанный Пользователем номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

2. ПРИРОДА ГОЛОСОВОГО АГЕНТА

2.1. Я уведомлён и подтверждаю своё понимание следующих обстоятельств:

- Голосовой Агент представляет собой программный комплекс, использующий технологии искусственного интеллекта, а не живое физическое лицо;
- голос, которым отвечает Голосовой Агент, является синтезированным клонированным голосом Михаила Гребенюка, созданным с применением технологии ElevenLabs на основании **соглашения с правообладателем голоса - Михаила Гребенюка с Оператором;**
- Голосовой Агент не является Михаилом Гребенюком, не выражает его личного мнения и не заменяет личной консультации Михаила Гребенюка;
- Голосовой Агент имитирует речевой стиль и методологический подход Михаила Гребенюка на основании его публичных материалов и переданной им Оператору методологии.

3. ОТСУТСТВИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГОЛОСА

3.1. Я уведомлён и подтверждаю своё понимание того, что Оператор не использует мой голос для установления или подтверждения моей личности, а именно:

- Оператор не осуществляет голосовую аутентификацию (voice authentication) Пользователя;
- Оператор не осуществляет голосовую верификацию (voice verification, speaker verification) и голосовое сопоставление (voice matching);
- Оператор не создаёт, не хранит и не использует голосовые отпечатки (voiceprints) Пользователя;
- Оператор не осуществляет регистрацию голосовых образцов Пользователя (voice enrollment) в каких-либо системах биометрической идентификации;
- идентификация Пользователя в Сервисе осуществляется исключительно по номеру мобильного телефона, идентификатору Telegram и иным небιοметрическим идентификаторам.

3.2. Учитывая, что голос Пользователя не используется для установления личности, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона о персональных данных голос не квалифицируется как биометрические персональные данные и обрабатывается на основании настоящего согласия как обычные персональные данные.

4. ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

4.1. Я даю согласие Оператору на осуществление аудиозаписи всех телефонных разговоров между мной и Голосовым Агентом, а также на формирование текстовой расшифровки (Транскрипта) таких разговоров.

4.2. Я понимаю, что аудиозапись и Транскрипт ведутся непрерывно с момента соединения и до момента завершения разговора, включая любые произнесённые мной слова и фразы.

4.3. Я обязуюсь не сообщать Голосовому Агенту в ходе разговора следующие сведения:

- сведения, относящиеся к специальным категориям персональных данных (расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь);
- паспортные данные и иные данные документов, удостоверяющих личность;
- полные банковские реквизиты, номера банковских карт, CVV-коды, ПИН-коды, коды из SMS и иные конфиденциальные платёжные данные;
- сведения, составляющие охраняемую законом тайну (государственную, банковскую, врачебную, адвокатскую, нотариальную и иную);
- персональные данные третьих лиц без наличия у меня правовых оснований для передачи таких данных.

4.4. В случае если я по своей инициативе сообщу Голосовому Агенту сведения, указанные в пункте 4.3, я принимаю на себя все риски и ответственность, связанные с таким сообщением. Оператор не несёт ответственности за обработку таких сведений в составе Записи разговора и Транскрипта.

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ГОЛОСОВЫХ ДАННЫХ

Оператор обрабатывает аудиозапись разговора, Транскрипт и содержание разговора в следующих целях:

- оказание услуг по Подписке, включая обеспечение работы Голосового Агента;
- формирование автоматизированного Отчёта (PDF-саммари) по итогам разговора и прототипа «Декларации»;
- обеспечение сохранения контекста между разговорами для последовательного консультирования;
- подтверждение факта оказания услуги и разрешение возможных споров между Пользователем и Оператором;
- контроль и улучшение качества работы Голосового Агента в обезличенном виде.

6. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ

В рамках настоящего согласия обрабатываются следующие данные:

- номер мобильного телефона, с которого Пользователь совершает звонок;
- дата, время и продолжительность каждого звонка;
- голосовой аудиопоток разговора (реплики Пользователя и реплики Голосового Агента);

- аудиозапись телефонного разговора в формате аудиофайла;
- текстовая расшифровка (Транскрипт) разговора;
- сведения, добровольно сообщённые Пользователем в ходе разговора;
- сформированные Оператором по итогам разговора Отчёты и иные документы;
- история и контекст предыдущих разговоров Пользователя с Голосовым Агентом.

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ ОПЕРАТОРА И МАРШРУТ ОБРАБОТКИ

7.1. Я уведомлён о технологической архитектуре Сервиса и даю согласие на привлечение Оператором следующих технологических партнёров для обеспечения работы Голосового Агента:

- ООО «Манго Телеком» (Mango Office, Российская Федерация) – оператор телефонной связи, обеспечивающий приём входящих звонков на федеральный номер Оператора;
- программная инфраструктура Asterisk, размещённая в дата-центре в Королевстве Нидерланды, – для маршрутизации голосового трафика;
- ElevenLabs (юридическое лицо группы компаний ElevenLabs, с которым Оператором заключён договор) – для автоматического распознавания моей речи, формирования ответов Голосового Агента, синтеза речи Голосового Агента клонированным голосом Михаила Гребенюка, а также временного формирования Записи разговора и Транскрипта в процессе разговора;
- ООО «Яндекс.Облако» (Yandex Cloud, Российская Федерация) – для хранения Записей разговоров, Транскриптов и Отчётов после их получения Оператором из инфраструктуры ElevenLabs.

7.2. Я уведомлён, что в целях минимизации трансграничной передачи персональных данных Оператор не передаёт за пределы Российской Федерации мою фамилию, имя, адрес электронной почты и реальный номер мобильного телефона. Для идентификации сессии звонка в зарубежной инфраструктуре используется внутренний обезличенный идентификатор (call_id), не позволяющий зарубежным получателям самостоятельно установить связь с моей личностью.

7.3. Я даю согласие на передачу моих голосовых данных и Транскриптов за пределы Российской Федерации на условиях, изложенных в отдельном Согласии на трансграничную передачу персональных данных.

8. СРОК ХРАНЕНИЯ И ПРАВО НА УДАЛЕНИЕ

8.1. Аудиозаписи разговоров, Транскрипты и Отчёты хранятся Оператором в инфраструктуре Yandex Cloud на территории Российской Федерации в течение всего срока действия Подписки и до момента отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных. При отзыве согласия указанные данные подлежат удалению или

обезличиванию в течение 30 (тридцати) календарных дней, за исключением случаев, когда хранение является обязательным в силу закона или необходимо для защиты прав и законных интересов Оператора.

8.2. Временные Записи разговоров и Транскрипты, формируемые в инфраструктуре ElevenLabs в процессе разговора, удаляются Оператором из инфраструктуры ElevenLabs немедленно после их получения по программному интерфейсу. Оператор предпринимает разумные технические и договорные меры для минимизации удержания таких данных на стороне ElevenLabs, включая применение режима минимального удержания данных (Zero Retention Mode) при наличии его технической доступности. Я уведомлён, что технологический партнёр (ElevenLabs) может временно сохранять служебные логи (debugging logs, moderation logs, резервные копии), удаление которых лежит в зоне ответственности этого партнёра в соответствии с его политикой обработки данных.

8.3. Я вправе в любой момент потребовать от Оператора удаления конкретной аудиозаписи, Транскрипта или Отчёта путём направления заявления одним из способов, указанных в Политике конфиденциальности Оператора. Оператор обязан удалить соответствующие данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения заявления, за исключением случаев, когда хранение является обязательным в силу закона или необходимо для защиты прав и законных интересов Оператора.

9. ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ

9.1. Я уведомлён и согласен с тем, что взаимодействие с Голосовым Агентом и формирование Отчётов осуществляется исключительно автоматизированными средствами, без участия физических лиц на стороне Оператора в реальном времени.

9.2. В соответствии со статьёй 16 Закона о персональных данных я вправе заявить возражения против обработки моих персональных данных исключительно автоматизированным способом и потребовать рассмотрения соответствующих вопросов с участием уполномоченных сотрудников Оператора, направив заявление в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности Оператора.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР РЕКОМЕНДАЦИЙ

10.1. Я уведомлён и подтверждаю своё понимание того, что ответы, рекомендации, выводы и иные сведения, формируемые Голосовым Агентом, носят исключительно информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной, юридической, налоговой, аудиторской, медицинской или иной профессиональной консультацией.

10.2. Все решения, в том числе предпринимательские, финансовые, кадровые, юридические и иные, принимаются мной самостоятельно, исходя из моего собственного анализа и оценки рисков, и под мою исключительную ответственность. Оператор не

несёт ответственности за результаты применения мной рекомендаций Голосового Агента.

11. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ

11.1. Я вправе в любой момент отозвать настоящее согласие в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности Оператора. Отзыв согласия влечёт прекращение оказания Оператором услуг в рамках Подписки и расторжение договора.

Дата предоставления согласия: *фиксируется автоматически в момент совершения Пользователем действий, указанных в разделе 1.*